

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 647/2539

นาย ชัยวัฒน์ มาลาบุปผา

นางสาว อุไรรัตน์ แสงวัฒนาโรจน์

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 1399

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

ระยะเวลา10ปีที่เจ้าของสามยทรัพย์มิได้ใช้ทางการจ่ายอมจนทำให้ทางการจ่ายอมส่วนพิพาทสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1399เป็นสาระสำคัญของสภาพแห่งข้อหาที่โจทก์ต้องบรรยายไว้ในฟ้องโดยแจ้งชัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172วรรคสองเมื่อโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า พ. และจำเลยมิได้ใช้ทางการจ่ายอมส่วนพิพาท10ปีจนทำให้ทางการจ่ายอมส่วนพิพาทสิ้นไปแม้ได้นำสืบในชั้นพิจารณาก็เป็นเรื่องนอกฟ้อง

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5646 และ 20738 แขวงทุ่งวัดดอน (บ้านทวาย) เขตยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร จำเลย เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 20734, 20735 และ 20736 แขวงทุ่งวัดดอน (บ้านทวาย) เขตยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร เดิม ที่ดิน ของ โจทก์ และ ของ จำเลย เป็น ที่ดิน รวม อยู่ใน ที่ดิน แปลง ใหญ่ โฉนด เลขที่ 5646 แขวงทุ่งวัดดอน (บ้านทวาย) เขต ยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร ซึ่ง เป็น กรรมสิทธิ์ ของ นาย ประเวศน์ โทวรรณสูตร ต่อมา นาย ประเวศน์ ได้ แบ่ง

แยก ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ออก เป็น แปลง ย่อย หลาย แปลง และ จดทะเบียน
ที่ดิน ส่วน ที่ เหลือของ โฉนด เลขที่ 5646 ซึ่ง มี สภาพ เป็น ถนน ให้ ตกเป็น การ
จำยอม แก่ ที่ดินโฉนด เลขที่ 20734 ถึง 20736 ของ จำเลย จำเลย ตั้ง โรงงาน
ประกอบ อาชีพอัฒา เสื้อผ้า บน ที่ดิน ทั้ง สาม แปลง ของ จำเลย และ ทำ ประตุ เข้า
ออก ผ่านทางารจำยอม ทาง ด้าน ทิศเหนือ ส่วน ที่ดิน ารจำยอม ทาง ด้าน ทิศใต้
กว้าง 5 เมตร ยาว 28.5 เมตร จำเลย มิได้ ใช้ ประโยชน์ และ มิได้ เป็น ประโยชน์
แก่ ที่ดิน ของ จำเลย แต่ ประการใด จึง ขอให้ เพิกถอน ารจำยอม เฉพาะ ส่วน
ทาง ด้าน ทิศใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 28.5 เมตร ของ ที่ดินโฉนด เลขที่ 5646 แขวง
ทุ่งวัดดอน (บ้านทวาย) เขตยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร เสีย

จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ส่วน ที่ โจทก์ ฎีกา ขัด ต่อไป ว่านาย พันธุ์เลิศ และ
จำเลย มิได้ ใช้ ประโยชน์ ใน ทางารจำยอม ส่วน พิพาท เกิน 10 ปี แล้ว โดย
โจทก์ บรรยายฟ้อง ให้ ต่อเนื่อง กัน ว่า เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2524 นาย ประเวศน์
ได้ จดทะเบียน ารจำยอม ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5646 เพื่อ ประโยชน์ แก่ ที่ดิน
โฉนด เลขที่ 20734 ถึง 20736 ใน ปี 2528 จำเลย ชื่อ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 20734 ถึง
20736 จากเจ้าของ เดิม โดย จำเลย และ บริวาร ใช้ ทางารจำยอม เฉพาะ ส่วน
ทาง ด้านทิศเหนือ ส่วน ทาง ด้าน ทิศใต้ จำเลย และ บริวาร มิได้ ใช้ ประโยชน์แต่

อย่างไร คำฟ้อง ของ โจทก์ ดังกล่าว พอ รับฟัง ได้ว่า นับแต่ จดทะเบียนการจำยอม ตั้งแต่ ปี 2524 จำเลย และ บริวาร ไม่เคย ใช้ ทางการจำยอมส่วน พิพาท เลย ส่วน ระยะเวลา ที่ จำเลย และ บริวาร ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ใน ทางการจำยอม ส่วน พิพาท เป็น เวลา ที่ ปี เป็น หน้าที ของ โจทก์ ที่ จะ ต้องนำสืบ ใน ชั้นพิจารณา ต่อไป โจทก์ ไม่จำต้อง บรรยาย ถึง ตัว บทที่ อ้างว่าจำเลย มิได้ ใช้ ทางพิพาท ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า โจทก์ มิได้กล่าว มา ใน ฟ้อง แต่ แรก โจทก์ เพิ่ง กล่าว อ้าง ใน ชั้น นำสืบ จึง เป็นเรื่อง นอกฟ้อง นอกประเด็น ศาลอุทธรณ์ ไม่จำต้อง วินิจฉัย โจทก์ ไม่ เห็นด้วย กับ ข้อ วินิจฉัย ของ ศาลอุทธรณ์ ดังกล่าว นั้น เห็นว่า ระยะเวลา 10 ปี แห่ง การ ที่ เจ้าของ สามยทรัพย์ มิได้ ใช้ ทางการจำยอม จน ทำให้ทาง การจำยอม ส่วน พิพาท สิ้นไป ตาม ที่ บัญญัติ ไว้ ใน ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย มาตรา 1399 เป็น ข้อ สาระสำคัญ ของ สภาพแห่งข้อหาของ โจทก์ ที่ โจทก์ จะ ต้อง บรรยาย ไว้ ใน ฟ้อง โดย แจ่มชัด ตาม ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง บัญญัติบังคับ ไว้ มิใช่ ข้อเท็จจริง ที่ เป็น รายละเอียด แห่ง คำฟ้อง ที่ โจทก์สามารถ นำสืบ ได้ ใน ชั้นพิจารณา ดังนั้น เมื่อ โจทก์ ไม่ได้ บรรยายฟ้องว่า นาย พันธุ์เลิศ และ จำเลย มิได้ ใช้ ทางการจำยอม ส่วน พิพาท 10 ปี จน ทำให้ ทางการจำยอม ส่วน พิพาท สิ้นไป แม้ โจทก์ จะ นำสืบ ถึง เรื่องดัง กล่าว ใน ชั้นพิจารณา ข้อ นำสืบ ของ โจทก์ ที่ ว่า นั้น ก็ เป็น เรื่องนอกฟ้อง นอก ประเด็น ที่ ศาลอุทธรณ์ ไม่ วินิจฉัย ให้ นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของโจทก์ ข้อ นี้ ฟังไม่ ขึ้น เช่นกัน "

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ-ถวิล อินทรรักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ